

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1388/2536

นาย บุญ ลือ วง ษ์ลิ้ม
บริษัท เค.วี.วี . จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

จำเลยอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยข้อความในเอกสารหมายเลข จ.9 ไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องเป็นดังที่จำเลยอุทธรณ์ และอุทธรณ์ต่อไปอีกว่า แต่โจทก์ไม่สามารถทำงานได้ตามนั้น จึงไม่มีสิทธิรับเงิน แม้จะเป็นอุทธรณ์เรื่องดีความเอกสาร แต่จำเลยก็ได้โต้เถียงข้อเท็จจริงว่าโจทก์ไม่มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนเพราะไม่สามารถทำงานตามข้อตกลงในเอกสารได้ อันเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางฟังมา เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานมาตรา 54

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าผลประโยชน์ และค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,261,000 บาท ค่าจ้าง 30,000 บาท ค่าชดเชย 90,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยจ้างโจทก์ให้ทำงานและจัดการในงานเฉพาะเป็นโครงการ 2 โครงการ ไม่ใช่จ้างประจำ จำเลยจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ครบแล้ว จำเลยไม่ได้ให้โจทก์

ออกจางาน ไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่เสียหาย โจทก์ได้ลาออกจางานเองเพราะงานโครงการได้สิ้นสุดแล้วและโจทก์ได้ทุจริตต่อหน้าที่ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 176,188 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 15 เมษายน 2535) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า โจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการถมดินจำนวน 176,188 บาท จากจำเลยหรือไม่ ปัญหาข้อนี้จำเลยอุทธรณ์สรุปได้ใจความว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยข้อความในเอกสารหมาย จ.9 ไม่ถูกต้องกล่าวคือ ข้อความในเอกสารหมาย จ.9 ที่ว่า "บุญลือ (หมายถึงโจทก์) จัดงานพวกรถให้เข้ากับงานของจุเลียม โดยจุเลียมเป็นเจ้าของงาน เป็นงาน ขุด ขน คิวละ 12 หรือ 13 บาทให้รถทำงานคิวละ 10 บาท บุญลือ (หมายถึงโจทก์) แบ่งไว้ 1 บาทต่อคิว รับผิดชอบต่อจุเลียมและรับผิดชอบการโดยเร็ว" นั้นหมายความว่า จำเลยให้โจทก์ไปจัดหารถขนจากบุคคลภายนอกมาให้เข้ากับจุเลียมช่วยจุเลียม โดยจุเลียมเป็นเจ้านองงานหากทำได้เช่นนี้ ให้โจทก์หักไว้เป็นประโยชน์ตอบแทนของโจทก์คิวละ 1 บาท แต่ปรากฏว่าโจทก์ไม่สามารถทำได้เช่นนั้น สัญญาตามเอกสารหมาย จ.9 จึงไม่มีผลผูกพันจำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินจำนวนนั้น เห็นว่า แม้จำเลยจะอุทธรณ์ในเรื่องการตีความเอกสารหมาย จ.9 แต่จำเลยได้โต้เถียงข้อเท็จจริงว่า โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนจำนวนนี้ เพราะโจทก์ไม่สามารถทำตามข้อตกลงในเอกสารหมาย จ.9 ได้ อันเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังข้อเท็จจริงมาว่า งานนี้สำเร็จลงได้โดยโจทก์เป็นผู้ติดต่อหาคนมาทำโดยจำเลยตกลงกับโจทก์ว่าให้โจทก์หักเงินได้

ลูกบาทก์เมตรละ 1 บาท และในการจ่ายเงินจำเลยก็ได้หักเงินค่าจ้างไว้ลูกบาทก์เมตร
ละ 2 บาท โจทก์จึงชอบที่จะได้ส่วนแบ่งนี้ 1 บาท ตามที่จำเลยตกลงจะให้แก่โจทก์
อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัยให้ ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางจึงชอบด้วย
กฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 54 วรรคแรกได้บัญญัติไว้ว่า "ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลแรงงานให้อุทธรณ์
ได้เฉพาะในข้อกฎหมายไปยังศาลฎีกา" บทบัญญัติของมาตรานี้เป็นการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ประการหนึ่งที่ต้องการให้คดีแรงงานเสร็จไปโดยรวดเร็ว จึงให้อุทธรณ์
ได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย ปัญหาข้อกฎหมายได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับการตีความ
หมายของตัวบทกฎหมายต่าง ๆ การตีความเอกสารนิติกรรมสัญญาและปัญหาเกี่ยว
กับการนำข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วมาปรับกับตัวบทกฎหมายหรือที่เรียกกันว่าการปรับบท

ส่วนปัญหาข้อเท็จจริงได้แก่ปัญหาที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ เกิดขึ้นในคดี ปัญหาเกี่ยวกับการคัดค้าน โต้เถียงการใช้ดุลพินิจของศาลในการชั่งน้ำหนักคำพยาน (คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 471,472/2518 หรือดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 575/2525, 901/2525) หรือปัญหาว่าควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นหรือไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1773/2524, 2809/2524, 2644/2525) คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกค่าผลประโยชน์ตอบแทนค่าจ้างและค่าชดเชยศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงยุติว่าจำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย จำเลยไม่ค้ำค่าจ้าง และไม่มีข้อตกลงจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร ค่าสีกหรือหรือค่าเสื่อมราคารถยนต์ ค่าประโยชน์ตอบแทนในการจัดการและจัดหาเครื่องจักรกลมาใช้งาน ส่วนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในกิจการขนดินลูกบาศก์เมตรละ 1 บาทศาลแรงงานกลางฟังว่าจำเลยตกลงจ่ายเงินดังกล่าวให้โจทก์ โจทก์จึงชอบที่จะได้รับส่วนแบ่งนี้ เมื่องานที่ทำได้รวม 176,188 ลูกบาศก์เมตร จึงชอบที่จะได้รับเงิน 176,188 บาท ดังนี้ แม้จำเลยจะอุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยข้อความในเอกสารหมาย จ.9 ไม่ถูกต้อง ซึ่งหากอุทธรณ์เฉพาะส่วนนี้ย่อมเป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่จำเลยได้อุทธรณ์ต่อไปว่า แต่ปรากฏว่าโจทก์ไม่สามารถทำได้เช่นนั้น สัญญาตามเอกสารหมาย จ.9 จึงไม่มีผลผูกพันจำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินจำนวนนั้น อันเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังมาว่า โจทก์มีสิทธิได้รับเงินจากจำเลยตามจำนวนที่โจทก์จัดการตามสัญญาได้ เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ ซึ่งเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าการโต้แย้งการรับข้อเท็จจริงของศาลแรงงานกลางเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1568/2523 ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าลูกจ้างลักทรัพย์ หรือพยายามลักทรัพย์หรือรับของโจร จึงฟังไม่ได้ว่าลูกจ้างกระทำการทุจริตต่อหน้าที่จำเลย (นายจ้าง) อุทธรณ์โต้เถียงว่าพยานที่จำเลยนำสืบนั้นเห็นได้ชัดว่าลูกจ้างเป็นผู้ลักทรัพย์ของ

จำเลย และจากการสอบสวนทางวินัยพยานหลักฐานก็ปรากฏเช่นนั้น อุทธรณ์เช่นนี้ เป็นอุทธรณ์คัดค้านข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังมา จำเลยไม่มีสิทธิอุทธรณ์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2092/2523 ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า โจทก์แจ้งเรื่องถูกจับให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วว่าโจทก์ถูกจับกุมและขอลางาน อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์โต้แย้งข้อเท็จจริง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2453/2523 ศาลแรงงานกลางฟังว่า จำเลยไล่โจทก์ออกจากงาน จำเลยอุทธรณ์ให้ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ลาออกเอง เป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้าม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2800-2801/2524 ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าผลการสอบสวนยังไม่ปรากฏตัวผู้กระทำความผิด จะฟังว่าโจทก์ร่วมรู้เห็นในความผิดนั้นไม่ถูกต้อง จำเลยอุทธรณ์ว่าพฤติการณ์โจทก์ไปในทางไม่ถูกต้องไม่สุจริต และทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้างและจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ มีข้อที่น่าพิจารณาสำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ว่าอุทธรณ์ของจำเลยมีทั้งส่วนที่เป็นเรื่องการตีความเอกสาร และการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง แต่ศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยว่าอุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ผู้เขียนเห็นว่า ศาลฎีกาควรพิจารณาจากลักษณะข้ออุทธรณ์ของจำเลยทั้งหมดรวมกัน มิได้แยกเป็นส่วน ซึ่งวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่จำเลยอุทธรณ์ก็เพื่อมิให้ตนต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าตอบแทนแก่โจทก์อันแตกต่างจากที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาซึ่งจะเห็นได้จากที่ศาลฎีกาวินิจฉัยในตอนต้นว่า คดีมีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า โจทก์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการถมดินจำนวน 176,188 บาท จากจำเลยหรือไม่ ส่วนเรื่องการตีความตามเอกสารหมาย จ.9 คงเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของประเด็นดังกล่าวเท่านั้น สมกุ่มชาด